BỘ TƯ PHÁP
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu1 ***(Chung cho tất cả các thí sinh).***

Ngày 1/1/2006, Công ty A (Bên cho thuê) ký Hợp đồng cho thuê trụ sở (Hợp đồng) với ông Nguyễn Văn B, là cá nhân có đăng ký kinh doanh (Bên thuê) để cho thuê căn nhà có diện tích gần 200m2 tại mặt đường Hai Bà Trưng, Hà Nội do Bên cho thuê là chủ sở hữu. Hợp đồng có một số nội dung sau:

- Mục đích của việc thuê là để kinh doanh hàng điện tử;
- Thời hạn của Hợp đồng thuê nhà là 2 năm;
- Giá thuê nhà là 600 triệu đồng/1 năm;
- Bên thuê không được cho thuê lại nếu không được sự đồng ý của Bên cho thuê;
- Một trong các bên có thể chấm dứt việc thực hiện Hợp đồng trước thời hạn nhưng phải thông báo cho bên kia trước 3 tháng và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng 1 năm tiền thuê nhà và một khoản phạt bằng 50% phần giá trị hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn.

Sau khi thuê nhà được 1 năm, do thay đổi về điều kiện sinh hoạt và kinh doanh, Bên thuê không có nhu cầu thuê nhà nữa và muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Ngày 1.1.2007, Bên thuê đã thông báo cho Bên cho thuê về việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà và sẽ dọn đi chỗ khác sau 3 tháng kể từ ngày thông báo. Bên cho thuê đã đồng ý. Ngày 1.4.2007, Bên thuê đã dọn đi chỗ khác sau khi thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà tính đến ngày dọn đi nhưng từ chối thanh toán khoản tiền bồi thường thiệt hại với lý do Bên cho thuê đã chấp nhận việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn và không có thiệt hại gì xảy ra nên không thể có chuyện đòi bồi thường. Hơn nữa, theo ý kiến của Bên thuê, thoả thuận về khoản tiền phạt cũng vô hiệu vì theo quy định của Luật thương mại thì mức phạt tối đa chỉ là 8% của phần giá trị Hợp đồng bị vi phạm. Do vậy Bên thuê cũng không phải thanh toán khoản tiền phạt.